

유·도선 국민안전현장관찰단 활동 방법(제6조 관련)

1. 관찰단의 현장 활동은 비노출 활동을 원칙으로 한다.
2. 관찰단의 현장 노출 활동이 필요한 경우(중대한 위해요소 발견 등)에는 관찰단원증을 해당 사업자 및 관계자(선장 등 종사자)에게 제시하고 해소 방안을 강구할 수 있다.
3. 관찰단은 현장 활동 시 사업체의 영업에 지장(선박 운항일정·승선시간 조정, 승객 승선 지연 등)을 초래하는 모든 행위를 금지한다.
4. 관찰단의 법적 신분은 승객과 동일한 지위를 가지며, 승객에 적용되는 금지사항은 관찰단도 동일하게 준수하여야 한다.
5. 관찰단의 활동 범위는「유선 및 도선 사업법」제12조, 제16조, 제18조의 규정에 따른 유·도선 사업자와 선원의 안전 운항 의무 등의 관찰에 한정되며, 전문기관 및 관할관청이 시행하는 선박검사 및 점검을 하여서는 안 된다.
6. 관찰단은 행정안전부장관이 실시하는 합동 관찰 활동에 참여할 수 있다. 다만, 관할관청의 합동 관찰 활동 요청이 있는 때에는 상호 동의하에 참여할 수 있다.
7. 관찰단은 선박 내 위험구역을 출입하여서는 아니 되며, 선박 설비 작동 및 물품을 꺼내거나 이동시키는 등 선박 본래의 관리·보관 상태를 훼손하여서는 아니 된다.
8. 관찰단은 필요시 최소한의 범위 내에서 관할관청 및 사업자·선원에게 필요한 사항을 질의할 수 있다. 다만, 현장에서 무리한 안내(참여, 동행)를 요구하여서는 아니 된다.
9. 관찰단은 필요한 자료를 관할관청을 통해 입수하여야 하며, 사업자·선원에게 직접 요구하여서는 아니 된다. 다만, 시급한 안전 위험 요소에 대하여는 관할관청·사업자와 협의를 통해 요구할 수 있다.
10. 관찰단은 활동 결과 제출 시, 전·후 현장 상황, 지적 개소의 위치, 문제가 되는 사유 등 개선 필요 사항에 대하여 충분한 설명을 제시하여 관할관청 또는 관계기관이 현장 상황을 정확히 판단할 수 있도록 하여야 한다.
11. 민원신청은 관찰단 활동에 포함하지 아니한다.
12. 관찰단은 활동 중 취득하는 영업 및 안전관리에 관한 사항을 외부로 공개하는 행위를 금하며, 외부 공개 등으로 언론보도 및 경쟁 사업자와의 분쟁 등 논란을 초래(초래할 우려가 있는 경우를 포함한다)하는 경우에는 관찰단의 자격을 박탈한다.
13. 관찰단은 상기 내용에 명기되지 않는 활동 사항에 관해서는 관할관청과 상의하여 결정할 수 있으며, 행정안전부장관은 원활한 관찰 활동을 위한 조치에 최선을 다하여야 한다.
14. 관찰단은 현장 활동계획서 및 활동 결과보고서 작성, 영상 촬영 및 제작, 유·도선 정보시스템 활용 방법 등 필요한 교육을 이수하여야 한다.
15. 관찰단은 유도선에 대한 현장 관찰 활동을 하는 때에는 관찰단원증을 지녀야 한다.
16. 관찰단은 현장 관찰업무 활동 시 유·도선 관계자로부터 관찰단원증의 제시를 요구받으면 관찰단원증을 제시하여야 한다.